Вих. № 20260611/1

Слідчому судді Вищого антикорупційного суду
01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А

Захисника: **Адвоката Міфтахутдінова Владислава Сергійовича**
01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22,
БЦ «Башта 5», під'їзд 13, поверх 1
Тел.: +380 97 327 02 69
E-mail: v.miftakhutdinov@vbpartners.ua

в інтересах: **Богуслаєва Олександра Вячеславовича**

Особа, бездіяльність якої оскаржується: **Прокурор Офісу Генерального прокурора Олександр Сафарян**

Кримінальне провадження
№ 22017000000000272

СКАРГА
на бездіяльність прокурора щодо невинесення рішення про зміну підслідності в порядку та строк, передбачений абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України
(невчинення процесуальної дії, яка підлягає здійсненню в установлений КПК України строк)

Я, адвокат Міфтахутдінов Владислав, надаю правову допомогу Богуслаєву Олександру Вячеславовичу (надалі – Клієнт; повноваження – Додатки 1,2).

В інтересах Клієнта звертаюсь зі Скаргою на бездіяльність прокурора Офісу Генерального прокурора Олександра Сафаряна, що полягає у невинесенні рішення про визначення іншої підслідності Кримінального провадження № 22017000000000272 в порядку та строк, передбачений абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України (невчинення процесуальної дії, яка підлягає здійсненню в установлений КПК України строк).

1. Щодо фактичних обставин справи.

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України (надалі – ГСУ СБУ) здійснюють досудове розслідування Кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017 р. (надалі – Кримінальне провадження, Додаток 3).

Процесуальне керівництво у Кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Старшим групи прокурорів є прокурор Олександр Сафарян (Додаток 4).

Досудове розслідування Кримінального провадження здійснюється щодо Богуслаєва В.О. та Богуслаєва О.В. за ознаками вчинення злочинів, зокрема, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК.

Водночас, інкриміновані слідством Богуслаєву В.О. злочини були нібито вчинені в період його каденції як народного депутата України - 25.05.2006-29.08.2019 р.

Таким чином, за версією слідства, заволодіння майном в особливо великому розмірі (ч.5 ст. 191 КК) було вчинене особою, яка в той час була народним депутатом України.

Крім цього, розмір завданих збитків внаслідок нібито вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК значно перевищує встановлений п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК поріг.

Зважаючи на те, що (1) Кримінальне провадження здійснюється за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, (2) інкриміновані слідством Богуслаєву В.О. злочини були нібито вчинені в період його каденції як народного депутата України, та (3) розмір шкоди завданої нібито вчиненням діяння за ч. 5 ст. 191 КК перевищує поріг, встановлений п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України, - досудове розслідування кримінального провадження належить до виключної підслідності НАБУ .

Подальше розслідування Кримінального провадження № 22017000000000272 слідчими ГСУ СБУ є незаконним та має бути передане до НАБУ з огляду на наступне.

2. Щодо виключної підслідності Кримінального провадження НАБУ.

Як вже було зазначено, досудове розслідування Кримінального провадження здійснюють слідчі ГСУ СБУ.

Разом із цим, проведення досудового розслідування Кримінального провадження слідчими ГСУ СБУ порушує вимоги п. 1 ч. 5 ст. 216, ч. 1 ст. 218, ч. 5 ст. 36 КПК України з огляду на таке.

28.04.2025 р. Богуслаєву В.О. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК.

25.04.2025 р. у Кримінальному провадженні складена Підозра стосовно Богуслаєва О.В. щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК.

За версією слідства:

(1) Богуслаєв В.О. протягом 1994-2015 рр., зловживаючи службовим становищем, начебто незаконно заволодів акціями АТ «Мотор Січ» за заниженою вартістю внаслідок непроведення індексації вартості майна під час приватизації ДП «Мотор Січ».

(2) В подальшому, Богуслаєв В.О. та Богуслаєв О.В., нібито, здійснили легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме реалізували акції АТ «Мотор Січ» (які були набуті злочинним шляхом) представникам КНР через підконтрольні компанії-нерезиденти.

(3) Надалі, отримані кошти перераховувалися на особисті рахунки Богуслаєва О.В.

Водночас, інкриміновані слідством Богуслаєву В.О. злочини були нібито вчинені в період його каденції як народного депутата України - 25.05.2006-29.08.2019 р. (Додатки 5-8).

Таким чином, за версією слідства, заволодіння майном в особливо великому розмірі (ч.5 ст. 191 КК) було вчинене особою, яка в той час була народним депутатом України.

Це, у свою чергу, свідчить про виключну підслідність Кримінального провадження НАБУ.

Так, відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України, детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, в т. ч. **ст. 191**, **209** (стосовно працівників юридичних осіб публічного права) КК України, якщо кримінальне правопорушення вчинено, зокрема, **народним депутатом України**.

Відзначаємо, що КПК України **не встановлює вимоги**, щоб спеціальний статус ймовірного суб'єкта злочину поширювався на весь період розслідування провадження

(зокрема щоб на момент повідомлення про підозру особа продовжувала мати такий статус).

Тобто, на період розслідування особа може не володіти відповідним статусом. Для підслідності НАБУ визначальним є те, що особа володіє таким спеціальним статусом в момент вчинення ймовірного кримінального правопорушення.

Більше того, КПК України не закріплює, що ймовірне вчинення злочину повинне бути пов'язане з наявністю в особи такого спеціального статусу (з його використанням).

Крім цього, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 216 КПК, детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, в т. ч. ст. 191, 209 КК України, якщо розмір завданої правопорушенням шкоди перевищує 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму (станом на сьогодні 16 640 000 грн.).

За версією слідства, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 5 ст. 191 КК України, станом на 17.06.1994 р., становить понад 93,5 млн. грн., а станом на 2021 р. з урахуванням індексів споживчих цін (інфляції) складає 18,05 млрд. грн. (ст. 12 Повідомлення про підозру, Додаток 11).

Отже, **Кримінальне провадження підслідне НАБУ, оскільки кримінальне правопорушення, інкриміноване Богуслаєву В.О. – ч. 5 ст. 191 КК, було нібито вчинене ним в період його каденції як народного депутата України, а розмір завданої ним шкоди перевищує поріг, встановлений п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України**.

Крім цього, така підслідність НАБУ в даному випадку є виключною (тобто такою, що унеможливлює розслідування Кримінального провадження іншими органами) з огляду на таке:

(1) Згідно з ч. 5 ст. 36 КПК України забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності НАБУ, іншому органу досудового розслідування, крім випадків наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування НАБУ чи здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану.

    В даному Кримінальному провадженні відсутні обставини, що унеможливлюють функціонування НАБУ.

(2) ч. 5 ст. 36 КПК України закріплює, що **забороняється здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого народним депутатом України, іншим органам досудового розслідування, крім НАБУ** та центрального апарату ДБР відповідно до їх підслідності.

Разом з цим варто зауважити, що відповідно до абз. 13 ч. 5 ст. 216 КПК України детективи НАБУ з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, які віднесені цією статтею до його підслідності, за рішенням Директора НАБУ та за погодженням із прокурором САП можуть також розслідувати кримінальні правопорушення, які віднесені до підслідності слідчих інших органів.

Таким чином, КПК України прямо передбачає, що розслідування у межах кримінального провадження також інших кримінальних правопорушень, які не належать до підслідності НАБУ – не виключає виняткову підслідність кримінального провадження за НАБУ.

Зважаючи на вказане, Кримінальне провадження належить до виключної підслідності детективів НАБУ.

Таким чином, ч. 5 ст. 36, ч.ч. 2, 5 ст. 216 КПК України встановлюють відсутність у органів Служби безпеки України повноважень на здійснення досудового розслідування у Кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, НАБУ є єдиним органом, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у Кримінальному провадженні.

3. Щодо обов'язку прокурора визначити іншу підслідність кримінального провадження.

Частина 2 ст. 218 КПК України регламентує порядок дій слідчого/прокурора у разі виявлення непідслідності кримінального провадження органу слідства.

Зокрема, зазначена норма **закріплює обов'язок** сторони обвинувачення **належно відреагувати** на виявлені факти та обставини, які свідчать про порушення підслідності в межах кримінального провадження.

Так, відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України, прокурор у разі самостійного встановлення обставин, що свідчать про необхідність визначення іншої підслідності, протягом десяти днів з дня встановлення таких обставин зобов'язаний прийняти постанову про визначення підслідності.

Отже, зазначена норма закріплює:

(1) обов'язок прокурора визначити іншу підслідність;

(2) підставу для визначення іншої підслідності;

(3) строк, протягом якого прокурор повинен прийняти рішення про зміну підслідності провадження.

Відзначаємо, що вказана норма закріплює саме **обов'язок** прокурора у випадку порушення підслідності, вчинити дії, спрямовані на визначення належної підслідності.

В межах Кримінального провадження прокурор зобов'язаний виконати вимоги абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України та визначити іншу підслідність Кримінального провадження протягом 10 днів, оскільки:

(1) Кримінальне провадження становить собою виключну підслідність НАБУ;

(2) Кримінальне провадження не може бути підслідне ГСУ СБУ.

07.02.2025 р. прокурора Олександра Сафаряна було включено до складу групи прокурорів та визначено старшим групи прокурорів.

Обставини, що обумовлювали необхідність зміни підслідності Провадження, виникли 25.04.2025 р. – в момент повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК спеціальному суб'єкту – Богуслаєву В.О.

Отже, саме з цієї дати розпочався такий 10-денний строк на визначення підслідності Кримінального провадження за НАБУ.

Більше того, 29.05.2026 р. сторона захисту звернулась до Олександра Сафаряна із Клопотанням про визначення підслідності кримінального провадження за іншим органом досудового розслідування (Додаток 9).

03.06.2026 р. я отримав Постанову прокурора від 03.06.2026 р., якою прокурор відмовив у задоволенні вказаного Клопотання. Разом із цим, прокурор належним чином не врахував виключні підстави, які чітко та зрозуміло свідчать про те, що Кримінальне провадження непідслідне ГСУ СБУ (Додаток 10).

Тобто, прокурор не виконав свій обов'язок, не здійснив жодних дій на усунення незаконності підслідності Кримінального провадження та не передав здійснення його

досудового розслідування до НАБУ. Цим самим допустив бездіяльність та продовжує її вчиняти.

Таким чином, прокурор Олександр Сафарян зобов'язаний був визначити підслідність Кримінального провадження за НАБУ та винести відповідну постанову.

4. Щодо права на оскарження.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність прокурора, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у строк визначений КПК України.

Згідно з абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України, прокурор має:

(1) Обов'язок та повноваження визначити іншу підслідність.

(2) Обов'язок прийняти постанову про визначення іншої підслідності протягом 10 днів з дня встановлення, що кримінальне провадження підслідне іншому органу досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК України, скарги на бездіяльність прокурора можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту вчинення бездіяльності.

07.02.2025 р. прокурор Олександр Сафарян був призначений старшим групи прокурорів у Кримінальному провадженні.

25.04.2025 р. було повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК спеціальному суб'єкту – Богуслаєву В.О.

Тобто, починаючи з 25.04.2025 р. прокурор Олександр Сафарян зобов'язаний був як процесуальний керівник змінити підслідність Кримінального провадження.

Разом із цим, вказаних дій він не вчинив і продовжує не виконувати обов'язок, покладений на нього КПК України. Цим самим, допускає триваючу бездіяльність, яка має початок (25.04.2025 р.) та продовжується до того часу, допоки прокурор не вчинить дій щодо зміни органу досудового розслідування Кримінального провадження на НАБУ.

Отже, дана скарга є такою, що подана у строк.

5. Щодо віднесення розгляду Скарги до юрисдикції Вищого антикорупційного суду.

Подана мною Скарга має розглядатись виключно Вищим антикорупційним судом з огляду на наступне.

Як вже було зазначено, іншим підозрюваним в межах Кримінального провадження є Богуслаєв В.О., батько Клієнта (Додаток 11). Він підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених:

(1) ч. 5 ст. 191 КК України – у заволодінні акціями АТ «Мотор Січ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах (предикатний злочин). За версією слідства, такий злочин вчинявся з 1991 по 2014 рр.

(2) ч. 3 ст. 209 КК України – у легалізації коштів, отриманих від продажу акцій АТ «Мотор Січ». За версією слідства, такий злочин вчинявся з 2014 по 2016 рр.

При цьому, Богуслаєв В.О. з 2002 по 2019 рр. був народним депутатом України (Додатки 5-8).

Згідно з чинним КПК Кримінальне провадження щодо вчинення народним депутатом України злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України – є виключно підсудними Вищому антикорупційному суду. Це слідує з наступного:

- Відповідно до ч.1 ст. 33-1 КПК: Вищому антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження стосовно корупційних кримінальних правопорушень, передбачених в примітці ст. 45 Кримінального кодексу України, ст. 206-2, 209, 211, 366-2, 366-3 КК України, якщо наявна хоча б одна з умов, передбачених п. 1-3 ч. 5 ст. 216 КПК України.
- Відповідно до ст. 45 КК корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені ст. 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені ст. 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу.
- Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України такою суб'єктною умовою підсудності провадження ВАКС є те, що кримінальне правопорушення вчинено, зокрема, народним депутатом України.
- Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України умовою підсудності провадження ВАКС є те, що кримінальним правопорушенням, передбаченим в т. ч. ст. 191 КК України, завдано шкоду у розмірі більше п'яти тисяч розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом (16 640 000 грн.).
- У повідомленні про підозру Богуслаєву В.О. вказано, що розмір шкоди, завданої Кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 5 ст. 191 КК станом на 17.06.1994 р., становить 93 528 150 грн., а станом на 2021 р. з урахуванням індексів споживчих цін (інфляції) складає 18,05 млрд. грн.

  Зазначена сума значно перевищує визначений у п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК пороговий розмір шкоди.

Тобто, як слідує із зазначених положень, вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 191 та 209 КК України народним депутатом, а також нанесення вчиненням таких діянь шкоди, що в п'ять тисяч і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – є самостійними та достатніми підставами для віднесення розгляду даної Скарги до юрисдикції ВАКС.

Жодних інших додаткових підстав КПК України не містить.

Тобто, ст. 33-1 та ч. 5 ст. 216 КПК України встановлюють вичерпний перелік підстав, які визначають виключну юрисдикцію з розгляду даної Скарги ВАКС.

Більше того, КПК не встановлює жодних вимог, що розгляд даної Скарги ВАКС здійснюється тільки за умови, якщо на момент підозри щодо вчинення корупційного злочину особа володіє спеціальним статусом (зокрема, народного депутата).

Це очевидно, адже при зворотній ситуації особі було б достатньо позбутись відповідного статусу для того, щоб вийти за межі юрисдикції ВАКС.

Так само, КПК не встановлює жодної вимоги, що для підсудності ВАКС особа має вчинити злочин із використанням такого спеціального статусу.

Конструкція норми ст. 216 КПК передбачає лише наявність такого статусу достатньою підставою для поширення юрисдикції ВАКС на вчинені такою особою кримінальні правопорушення.

Практика НАБУ і ВАКС засвідчують поширення відповідної юрисдикції на провадження щодо злочинів, де відповідні посадовці вчиняли дії абсолютно не пов'язані зі своїми службовими обов'язками, статусом чи становищем.

Таким чином, для поширення юрисдикції ВАКС на кримінальне провадження достатньо, щоб воно стосувалось вчинення злочинів, передбачених ст. 191, 209 КК особою, що в момент вчинення інкримінованих злочинів мала статус народного депутата України.

Крім цього, відповідно до ч. 2 та ч. 3 ст. 33-1 КПК:

(1) Слідчі судді ВАКС здійснюють судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду відповідно до частини першої цієї статті.

(2) Інші суди, визначені цим Кодексом, не можуть розглядати кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, які віднесені до підсудності ВАКС.

Повідомлення про підозру Богуслаєву В.О. у вчиненні злочинів, передбачених ст. 191, 209 КК, на момент вчинення яких він був народним депутатом України та заявлений у ньому розмір завданої державі шкоди, беззаперечно свідчить про те, що розгляд даної Скарги відноситься до юрисдикції ВАКС.

І саме ВАКС має повноваження на розгляд поданої Скарги. Жоден інший суд відповідно до ч. 3 ст. 33-1 КПК України не є повноважним та компетентним в цьому Кримінальному провадженні.

Більше того, як зазначено у Повідомленні про підозру Богуслаєву В.О. (с. 23, Додаток 11) останній, «користуючись своїм іменем і впливом народного депутата України» у 2014 р. вступив у перемовини з громадянами КНР з метою продажу акцій АТ «Мотор Січ».

Тобто, за версією слідства, Богуслаєв В.О. використовував свій статус народного депутата для сприяння вчинення злочину, передбаченого ст. 209 КК України.

Таким чином, розгляд даної Скарги відноситься виключно до юрисдикції Вищого антикорупційного суду з огляду на положення ст. 33-1 та п. 1, 2 ч. 5 ст. 216 КПК України. Відтак, Скарга подана відповідно до правил підсудності, встановлених КПК України.

Враховуючи зазначене та керуючись ст. ст. 9, 42, 216, 218, 36, 303-305 КПК України, -

ПРОШУ:

1. Задовольнити скаргу захисника Богуслаєва О.В. – адвоката Міфтахутдінова В.С., на бездіяльність прокурора Офісу Генерального прокурора Олександра Сафаряна, яка полягає у невинесенні рішення про визначення іншої підслідності Кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017 р.
2. Зобов’язати прокурора Офісу Генерального прокурора Олександра Сафаряна виконати вимоги абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України та визначити підслідність Кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017 р. за Національним антикорупційним бюро України.
3. Повідомити про дату, час та місце розгляду даної скарги за адресою: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, БЦ «Башта 5», під’їзд 13, та за номером телефону: +38097 327 02 69.

Додатки:

1. Посвідчена копія Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
2. Посвідчена копія Ордеру на надання правової допомоги.

3. Посвідчена копія Витягу з ЄРДР щодо Кримінального провадження № 22017000000000272.
4. Посвідчена копія Постанови першого заступника Генерального прокурора про визначення групи прокурорів від 07.02.2025 р.
5. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 25.05.2006 р. по 23.11.2007 р. (V скликання).
6. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 23.11.2007 р. по 12.12.2012 р. (VI скликання).
7. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 12.12.2012 р. по 27.11.2014 р. (VII скликання).
8. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 27.11.2014 р. по 29.08.2019 р. (VIII скликання).
9. Посвідчена копія Клопотання про визначення підслідності від 29.05.2026 р.
10. Посвідчена копія Постанови про відмову у задоволенні Клопотання про визначення підслідності від 03.06.2026 р.
11. Посвідчена копія Повідомлення про підозру Богуслаєву В.О.

11.06.2026 р.

Захисник **В.С. Міфтахутдінов**